

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5096778-35.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ANDERSON DA SILVA RIBEIRO

RECORRIDO: UFF-UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

MEDIDA DE URGÊNCIA. MORADIA ESTUDANTIL. PERMANÊNCIA DURANTE PROCESSO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS INAPTAS A AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA DE URGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5096778-35.2024.4.02.5101

510015077006 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5096778-35.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ANDERSON DA SILVA RIBEIRO

RECORRIDO: UFF-UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta em face da decisão de evento 9, DESPADEC1 dos autos originários que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na declaração do direito do autor a permanecer na moradia estudantil enquanto tramita o presente feito ou até finalizar o semestre letivo.

Pugna pelo deferimento da tutela em grau recursal, alegando, em síntese, ser aluno da UFF do curso de Engenharia Elétrica e residente da moradia estudantil concedida pela própria instituição de ensino. Ocorre que em agosto do corrente ano, foi notificado da perda do direito de permanecer na moradia, devendo desocupá-la no prazo de 30 (trinta) dias.

Aduz que seu direito não mais foi reconhecido em razão de problemas no envio da documentação comprobatória da situação socioeconômica dos residentes. Informa ter enviado todos os documentos, porém, no sistema informático da Ré, constava o não envio.

Não conseguindo resolver a situação administrativamente, em novembro do corrente ano, recebeu nova notificação do indeferimento de sua moradia e da necessidade de desocupação em 7 (sete) dias.

Assim, por entender ter enviado corretamente a documentação e preencher os requisitos para manutenção da moradia estudantil, ajuizou demanda originária.

Pedido liminar indeferido.

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

A decisão inicial indeferiu a liminar nos termos abaixo colacionados e que ora se adota como razão de decidir:

"(...)Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto, quais sejam: *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

Em juízo perfunctório, não vislumbro a presença dos requisitos supracitados, haja vista que o autor não apresentou elementos mínimos probatórios do seu direito a continuar na moradia estudantil após o indeferimento administrativo pela Ré. Inclusive, os prints colacionados na petição inicial estão ilegíveis.

Além disso, o termo de notificação enviado pela UFF é claro no sentido de que o pedido do autor foi indeferido em razão da reavaliação dos critérios socioeconômicos, não havendo indícios de ter havido algum problema no sistema informático que não teria aceitado a documentação enviada pelo estudante.

Portanto, o caso necessita de maior dilação probatória e do efetivo contraditório da UFF a fim de esclarecer como foi feita a avaliação socioeconômica que indeferiu o pleito do aluno em permanecer na moradia estudantil.

*Salienta-se, por fim, que, embora o pedido do autor seja a manutenção da moradia, não ignora-se o fato de que para o reconhecimento desse direito em cognição exauriente, **pressupõe-se a anulação de ato administrativo federal que indeferiu inicialmente o pleito**. Portanto, coloca-se em xeque a própria competência dos Juizados Federais para análise do feito, na forma do art. 3º, §1º, III da Lei 10.259/01.*

*Ante o exposto, **INDEFIRO** o pedido de tutela provisória de urgência, na forma da fundamentação supra."*

Sendo assim, mantido o conteúdo fático-jurídico-probatório da inexistência do *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, para a concessão antecipação de tutela na origem, a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).